

3

항만시설 사용료 미반영 입체이용저해율 소급 적용 필요

[부서경고, 권고-㉠ ㉠내부]

[현 황]

- 「항만법」 제42조, 동법 시행령 제46조 및 「국유재산법 시행령」 제29조에 따라 항만부지 사용료는 토지가격(공시지가)에 사용요율(5%)과 입체이용저해율*을 적용하여 산정하도록 되어 있음

* 당해 공간을 사용함으로 인하여 토지의 이용이 저해되는 정도에 따른 적정한 비율('18.9월 시행)

※ 입체이용저해율 적용시 사용료 산정방법(국유재산 입체공간 사용허가 지침 제4조)

$$\text{사용료} = \text{토지사용료}(\text{사용면적} \times \text{개별공시지가} \times \text{사용요율 } 5\%) \times \text{입체이용저해율}(5.6\%)$$

- 「국유재산법」 제75조, 「무역항 등의 항만시설 사용 및 사용료에 관한 규정」 제20조에 따르면 관리청은 과오납한 사용료를 반환토록 되어 있음

[문제점]

- (입체이용저해율 미반영) 항만시설 사용료를 납부하면서 2021년까지는 입체이용저해율이 적용되지 않은 사용료를 납부

< 항만시설 사용료 납부 현황(최근5년) >

(단위: 원, 부가세 별도)

사용기간	2019	2020	2021	2022	계
납부연월	2018.12	2019.12	2021.01	2022.04	
납부금액	19,015,880	19,843,610	23,721,760	1,483,300	64,064,550
저해율 반영 여부	미반영			반영	
과오납분	17,951,000	18,732,370	22,393,350	-	59,076,720

- (과오납 미확인) '22년은 입체이용저해율이 반영된 사용료를 납부하였으나 기 납부한 사용료에 대해 과오납여부 미확인

- 2019~2021년 미반영으로 인한 과오납 추정분: 59,076,720원

[조치사항]

- ▶ 항만시설 사용료 적정성 검토를 미흡하게 처리한 부서에 부서경고 조치
- ▶ 관리청과 과오납여부를 확인하고 과오납이 확인되는 경우 환수토록 권고 조치